

1515626-14.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2185433/2022 - Denarc - 3ª

Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Norte, DI7060-1/2022 -

Denarc - 3ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515626-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515626-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2185433/2022 - Denarc - 3ª

Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Norte, DI7060-1/2022 -

Denarc - 3ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ALVES VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

VISTOS,

DANIEL ALVES VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, porque segundo consta do inquérito policial, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 23h30min, na altura do km 51 da Rodovia Castelo Branco, transportava, a bordo do veículo FIAT/MOBI LIKE, de placas GHN7I93, dois sacos com matéria-prima, insumo e produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Nea, 888 - Penha, nessa cidade e comarca de São Paulo, o denunciado, tinha em depósito e guardava matéria-prima, insumo e produto químico destinados à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar - a saber, cafeína, lidocaína e tetracaína, armazenadas de maneira isolada e já misturadas, com peso total em 65,75kg (v. B.O. às fls. 07/13 e 67/75; auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, fotografias às fls. 25, relatório de investigação às fls. 109/110 e laudos periciais, inclusive de exame químico-toxicológico definitivo, às fls. 20/24 e 83/96).

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local inicialmente descritas, o denunciado transportava parte da matéria-prima, insumos e produtos químicos apreendidos nestes autos, destinados à preparação de drogas, a bordo do veículo FIAT/MOBILIKE, de placas GHN7I93.

Ainda, na mesma ocasião, o denunciado guardava e mantinha em depósito mais matéria-prima, insumos e produtos químicos utilizados na produção de droga, em uma casa situada na Rua Nea, 888 - Penha, nessa cidade e comarca de São Paulo.

Então, policiais civis em diligências visando combater o tráfico de drogas, após a realização de diligências e campana velada, abordaram o denunciado na condução do veículo FIAT/MOBI LIKE, de placas GHN7I93, na altura do km 51 da Rodovia Castelo Branco, em 08 de julho de 2022, por volta das 23h30min.

Em busca veicular, foram encontrados dois sacos contendo matéria-prima, insumos e produtos químicos usados na preparação de droga. Questionado, o denunciado aduziu aos policiais que eram produtos utilizados em artesanato.

Então, o denunciado levou os policiais à casa situada na Rua Nea, 888 - Penha, nessa cidade e comarca de São Paulo. Lá, foi encontrada e apreendida vasta quantidade de matéria-prima, insumos e produtos químicos utilizados na produção de droga, armazenados em barris, de maneira similar a industrial. Ainda, foram encontradas balanças de precisão também comumente usadas na preparação de drogas e anotações.

No referido imóvel estava estacionado um segundo veículo (GM/CORSA WIND, placas DAD2060). Em buscas no referido veículo foi localizada a quantia de vinte mil reais, fracionada em notas de cinquenta reais.

O denunciado foi preso em flagrante delito e, na Delegacia de Polícia, formalmente interrogado, negou a prática delitiva (fls. 06).

Em diligências, foi localizado e apreendido, em um estacionamento na Rua Júlio Colaço, 91 - Vila Matilde, nesta cidade e comarca) um terceiro veículo: o automóvel GM/ZAFIRA ELEGANCE, que tinha um fundo falso para ocultação de drogas (fls.109/110). O gerente do referido estacionamento afirmou que o denunciado era responsável por tal veículo (fls. 77).

Ainda, em diligências, foram localizados e apreendidos, em outros locais desta cidade e comarca, outros dois veículos: VW/UP XTREME TSI MD e FIAT/TORO FREEDOM AT, mencionados no boletim de ocorrência a fls. 67/75 e objeto da cota de oferecimento desta denúncia.

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 93/96 confirmou que nas diversas porções de matéria-prima, insumos e produtos químicos apreendidas foi detectada a presença de cafeína, lidocaína e tetracaína.

No caso em apreço, pelas circunstâncias em que se desenvolveu a atuação dos policiais civis, a localização e apreensão de vultosa quantidade de substâncias usadas no preparo de drogas, além de vinte mil reais em dinheiro, bem como de carro modificado para ser utilizado no transporte de drogas evidenciam que a matéria-prima, insumos e produtos químicos apreendidos seriam destinados à produção de drogas.

Notificado inicialmente, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, devidamente citado, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, afinal interrogado o réu.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

A defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, em que pesem a negativa, versão e álibi do denunciado quando interrogado em juízo, absolutamente dissociadas e divergentes dos demais elementos de prova e convicção.

De início ressalto que, preso em flagrante delito, a conferir em tese a certeza visual imediata do crime, justamente na condução do veículo Fiat/Mobi LIKE, placas GHN7I93, em que localizadas as substâncias destinadas ao refino/preparação de drogas/entorpecentes, fruto de denúncia anônima anterior de que utilizado para o transporte de entorpecentes.

Por sua vez, neste sentido, igualmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, não só reconhecido pelos policiais civis diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante, como em tudo confirmada a acusação tal como lançada na denúncia, em especial pelos depoimentos em tudo coerentes e objetivos, não remanescendo qualquer dúvida de que o réu acabou surpreendido na condução do citado veículo já apontado na denúncia anônima como aquele utilizado no transporte

de substâncias entorpecentes ou para seu preparo. Não bastasse, consoante indicação do próprio réu, na residência por ele indicada na rua Nea, 888, Penha, afinal localizadas mais substâncias destinadas ao preparo/refino de substâncias entorpecentes, além de vultosa soma em valores em espécie, tudo a ratificar certo destino ao ilícito comércio

É o quanto basta à condenação firme e segura do réu. Quanto aos depoimentos dos policiais civis em ambas as fases, não há porque desacreditá-los justamente por serem policiais. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais o acusado, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado.

Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelo réu, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminosa, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito.

Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada nos BOs de fls. 7/13, 67/75, auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, 78, laudo de constatação de fls. 20/24, foto de fls. 25 e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 93/96, com resultado positivo para as substâncias lidocaína, cafeína e tetracaína.

Os demais depoimentos, em especial das testemunhas de defesa, em nada abalam o firme conjunto probatório acima descrito.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 126/129, para condenar o réu DANIEL ALVES VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 45), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal.

Com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, sendo o réu primário, não ostentando antecedentes criminais, não constando que se dedique a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa, reduzo a pena base acima fixada de 2/3, tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal.

Ainda também porque primário e sem antecedentes, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, tal como regulamentada pelo juízo das execuções

criminais, e mais dez (10) dias-multa, totalizando pois 176 dias-multa, no mínimo legal.

Decreto a perda dos veículos apreendidos Fiat/Mobi Like, placas GHN7I93, GM/Corsa Wind, placas DAD2060 e GM/Zafira Elegance, placas EBA4A31, bem como dos valores em espécie, vez que comprovadamente ligados à prática criminosa, liberando os demais bens uma vez não demonstrada vinculação direta com o crime de tráfico de entorpecentes (fls. 13, 15/17, 83/86, 87/89, 90/92, 142/160).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA